

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 539/2542 พนักงานอัยการ ประจำศาล แขวง
ชลบุรี

โจทก์

บริษัท เอทีเอ็มเอสเอนด์เอส จำกัด

ผู้ร้อง

นาย สม ชาย สาร วรรณ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

การที่มีบุคคลเอารถจักรยานยนต์ของผู้ร้องไปกระทำผิดผู้ร้องยอมไม่อาจทราบ
ได้ทั้งโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระ
ทำความผิดอย่างใด นอกจากนี้ผู้ร้องยังได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยัง บ. ผู้
เช่าซื้อหลังจากที่จำเลยที่ 2 ได้นำรถจักรยานยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำผิด จึง
น่าเชื่อว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดและใช้สิทธิขอคืนรถ
จักรยานยนต์ของกลาง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอ รถจักรยานยนต์ของกลางคืน

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามฐานแข่งรถในทาง
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522และสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลาง 3
คัน

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางคันหมายเลข
ทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ซึ่งได้ให้นางบังอร พานทองเช่าซื้อ และจำเลยที่ 3 ยืมไป

จากนางบังอร ผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ขอให้สั่งคืนรถ
จักรยานยนต์ของกลางคันดังกล่าวแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ของกลางคัน
หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 และผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความ
ผิดของจำเลยที่ 3 ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ววินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงตามสำนวนในคดีอาญาฟังได้ว่า
จำเลยที่ 2 เป็นผู้นำรถจักรยานยนต์ของผู้ร้องไปใช้ในการกระทำความผิด แต่ผู้ร้องกลับ
นำสืบว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 3 จึงฟังไม่ได้ว่าผู้
ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 และมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาเป็นประการแรกว่าความจริงจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับ
รถจักรยานยนต์ของกลางคันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ที่ผู้ร้องขอคืนใน
คดีนี้เหตุผิดพลาดเกิดจากการที่โจทก์พิมพ์ฟ้องสลับคันกันและผู้ร้องมิได้แก้ไขข้อผิด
พลาดนั้นในชั้นที่ได้นำสืบเนื่องจากผู้ร้องเพิ่งมารู้ว่าผิดในวันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
การที่ผู้ร้องมิได้ยกปัญหาดังกล่าวขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นแต่กลับมายกในชั้น
อุทธรณ์ผู้ร้องจึงสามารถยกขึ้นได้เพราะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั้น
พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่ผู้ร้องอ้างว่าโจทก์พิมพ์ฟ้องสลับคันกัน ความจริงจำเลยที่ 3
เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 นั้นเป็นข้อเท็จจริง
ที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น จึงไม่ชอบที่จะยกขึ้นอ้างอิงในชั้นอุทธรณ์ได้

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 และที่ผู้ร้องอ้างว่าผู้ร้องเพิ่งมารู้
ว่าผิดในวันที่ศาลมีคำพิพากษาและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนั้นก็มีอาจ
หยิบยกขึ้นมาอ้างได้เพราะข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องอ้างว่าโจทก์พิมพ์ฟ้องสลับคั่นกันนั้น
มิได้เป็นข้อเท็จจริงที่ยึดรับฟังได้ตามที่ผู้ร้องอ้าง ไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 15 ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เห็นว่ามีใช้ข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้น
ว่ากันมาโดยชอบในศาลชั้นต้นและไม่รับวินิจฉัยนั้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องในข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องเป็นประการที่สองว่า ผู้ร้องนำสืบว่า
ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์คันที่เข้าชื่อหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5
ก-7281 และมีได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 3 แต่ในทางกลับ
กันตามคำฟ้องของโจทก์ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ได้นำรถจักรยานยนต์ของผู้ร้องไปใช้ในการ
กระทำความผิด ซึ่งถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของผู้ร้องที่ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่าโจทก์
พิมพ์ฟ้องสลับคั่นกันมาศาลชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาไปตามคำฟ้องของโจทก์ ส่วน
การนำสืบของผู้ร้องนำสืบไปตามข้อเท็จจริงดังกล่าวทุกประการนั้นพิเคราะห์แล้ว
เห็นว่าฎีกาของผู้ร้องดังกล่าวเท่ากับอ้างว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 โจทก์พิมพ์ฟ้องสลับคั่นกันซึ่งเป็นข้อที่มีได้ว่ากัน
มาในศาลชั้นต้นดังที่ได้วินิจฉัยในฎีกาประการแรกของผู้ร้องแล้วฎีกาของผู้ร้องในข้อ
นี้ฟังไม่ขึ้น อีกทั้งฎีกาของผู้ร้องที่ว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั้น ก็ขัด
แย้งกับคำฟ้องของโจทก์ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 8142/2539 ของศาลแขวง
ชลบุรีซึ่งมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดไปแล้วว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับขี่รถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 3 ก-9237 อีกคันหนึ่ง ฎีกาของผู้ร้องจึงเป็นการโต้แย้งข้อ

เท็จจริงที่ยุติแล้วและผู้ร้องก็มีได้นำสืบว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้ถูกต้องฎีกาของผู้ร้องในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องเป็นประการสุดท้ายว่า ผู้ร้องมีสิทธิขอคืนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 หรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ตามใบคู่มือจดทะเบียนเอกสารหมายเลข ร.2 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 ผู้ร้องได้ให้นางบังอร พานทอง มารดาจำเลยที่ 3 เช่าซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปในราคา 57,240 บาทตกลงผ่อนชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายเดือน เดือนละ 3,180 บาทตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข ร.3 นางบังอรได้ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อให้ผู้ร้องเพียง 6 งวด ถึงเดือนมิถุนายน 2539 จากนั้นไม่ได้ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปยังนางบังอรและแจ้งให้ผู้ค้าประกันชำระหนี้ตามหนังสือบอกเลิกสัญญาและหนังสือทวงถามเอกสารหมายเลข ร.4 และ ร.6 ดังนี้ เห็นว่า แม้ตามคำฟ้องในคดีอาญาของศาลแขวงชลบุรี หมายเลขแดงที่ 8142/2539 จะระบุว่านายธนากร แซ่อึ้ง จำเลยที่ 2 เป็นผู้ขับขีรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 และนายอนุวัฒน์ วีรชนาวีรุฒ์กรรมการของผู้ร้องมิได้เบิกความว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 แต่เบิกความว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของนายนิกร พานทอง (จำเลยที่ 3) แต่ตามคำร้องขอคืนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ผู้ร้องก็ระบุเพียงว่าจำเลยที่ 3 ได้ขอยืมรถจักรยานยนต์มาจากนางบังอร พานทองซึ่งได้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไปจากผู้ร้องผู้ร้องมิได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือช่วยกระทำความผิดและจากคำเบิกความของนายอนุวัฒน์ตอบทนายผู้ร้องและตอบคำถามค้านของอัยการโจทก์ก็ได้ความว่า นายอนุวัฒน์ทราบจากนางบังอรว่าเจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์เนื่องจากบุตรชายของนางบังอรได้นำรถจักรยานยนต์ไปแข่งกับรถคันอื่นซึ่งแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่าผู้ร้องไม่ได้

รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการกระทำของจำเลยที่ 3 หรือ จำเลยที่ 2 โดยเฉพาะผู้ที่เข้าซื้อรถจักรยานยนต์จากผู้ร้องคือนางบังอรมารดาของ จำเลยที่ 3 หาใช่จำเลยที่ 3 ไม่และจำเลยที่ 2 ก็มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเลย ตามพฤติการณ์คดีนี้ การที่มีบุคคลเอารถจักรยานยนต์ของผู้ร้องไปกระทำความผิดผู้ร้อง ย่อมไม่อาจทราบได้ อีกทั้งโจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานมาสืบให้เห็นว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจ ด้วยในการกระทำความผิดแต่อย่างใด นอกจากนี้ผู้ร้องยังได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา เช่าซื้อไปยังนางบังอรผู้เช่าซื้อหลังจากที่จำเลยที่ 2 ได้นำรถจักรยานยนต์ของกลางไป ใช้ในการกระทำความผิด จึงน่าเชื่อว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด และใช้สิทธิขอคืนรถจักรยานยนต์ของกลาง ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอรถจักรยานยนต์ของ กลางคืน ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาใน ข้อนี้ของผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า ให้คืนรถจักรยานยนต์ของกลางคันหมายเลขทะเบียน ชลบุรี 5 ก-7281 ให้แก่ผู้ร้อง

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ